



Garantías y Cobro de Obligaciones en Colombia

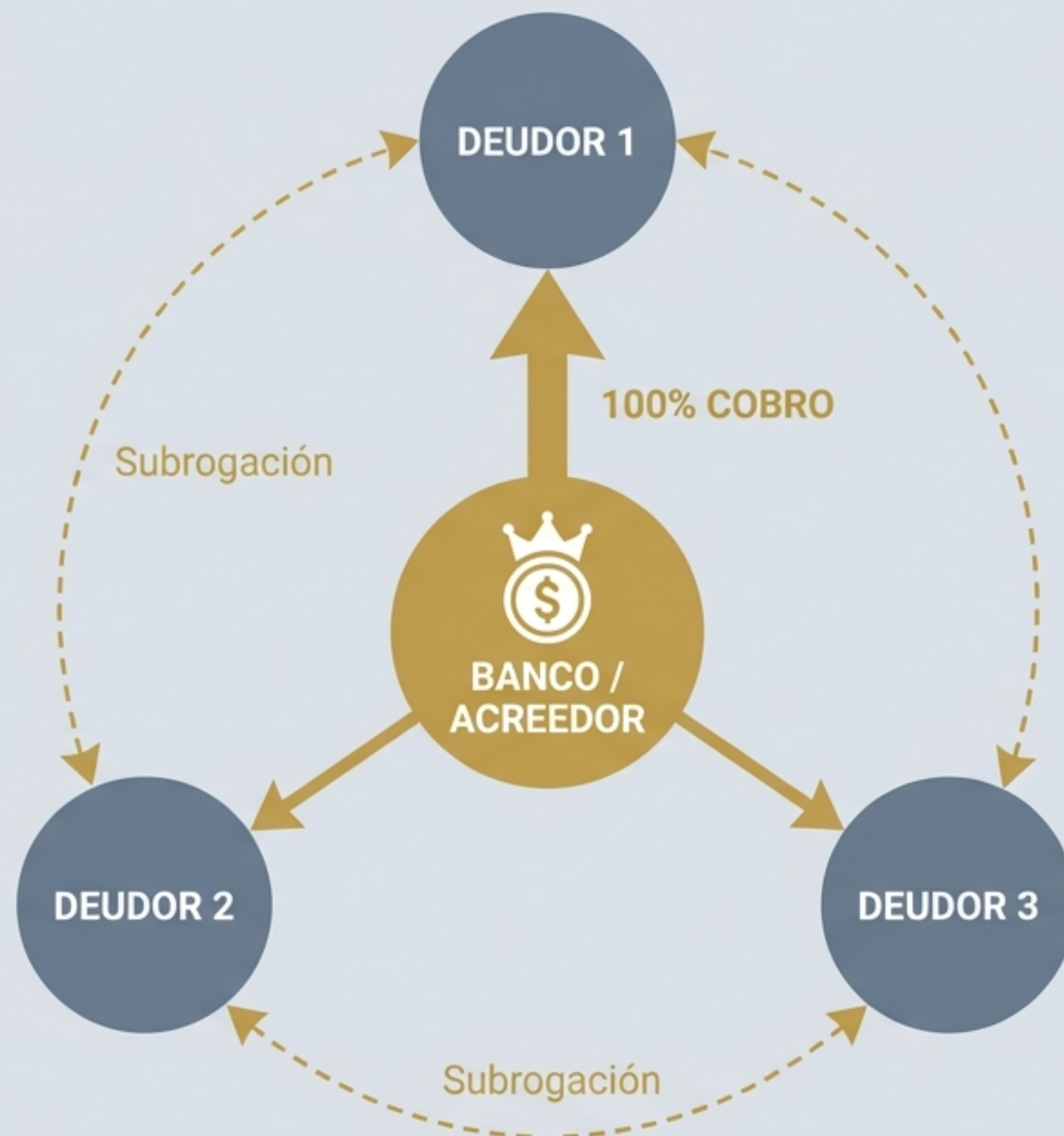
Obligación Solidaria, Hipoteca, Garantías
Mobiliarias y Proceso Ejecutivo

La red de seguridad: La Obligación Solidaria

Respaldo múltiple: Varios deudores garantizan una misma deuda (Art. 1568 C.C.).

Solidaridad pasiva: El acreedor no divide el cobro; puede exigir el 100% de la deuda a cualquiera de los deudores.

Subrogación: Quien paga extingue la obligación frente al banco, y asume el derecho de cobrarle su parte a los demás.



El escudo tradicional: La Hipoteca



Naturaleza Jurídica

Derecho real que grava exclusivamente bienes **Inmuebles** (casas, apartamentos, lotes, fincas).

Tenencia

El deudor conserva el dominio y la **Poseción** del bien para su uso y disfrute continuo.

Requisitos Ineludibles

No existe jurídicamente sin dos pasos: Constitución por **Escritura Pública** y posterior **Registro** en Instrumentos Públicos (plazo clave de 90 días).

El escudo moderno: Garantías Mobiliarias

Ley 1676 de 2013: La tradicional prenda se moderniza. Permite a los empresarios usar activos operativos y circulantes como respaldo mediante un registro electrónico ágil, democratizando el acceso al crédito.



**Maquinaria
y Equipos**



**Inventarios
Circulantes**

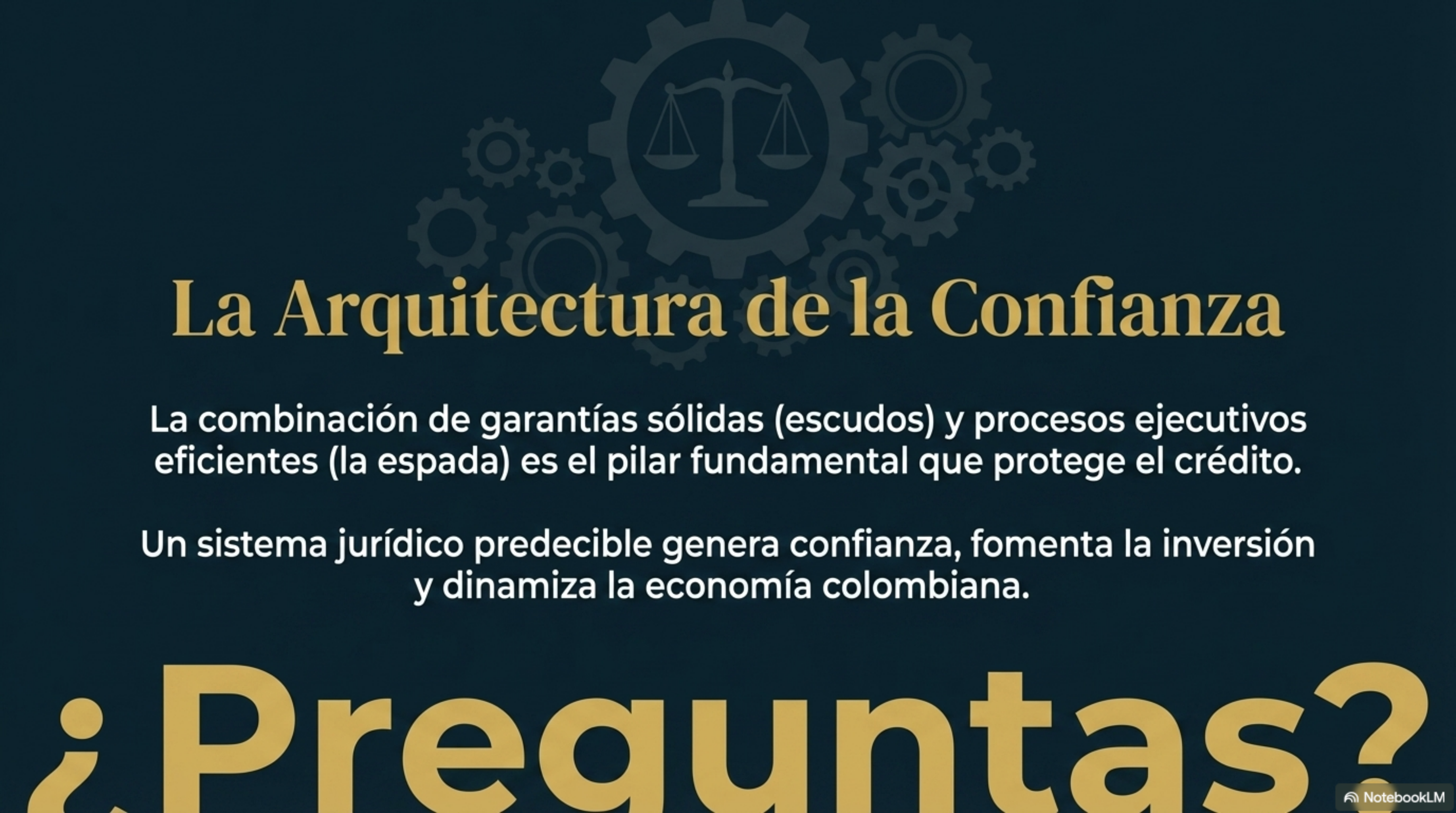


**Flota y
Vehículos**

La espada de la ley: El Proceso Ejecutivo

Objetivo: Cobrar forzosamente una deuda cierta. No se discute, se ejecuta.



The background features a dark blue field with several interlocking gears of varying sizes. In the center, a larger gear contains a white icon of a balance scale, symbolizing justice and law.

La Arquitectura de la Confianza

La combinación de garantías sólidas (escudos) y procesos ejecutivos eficientes (la espada) es el pilar fundamental que protege el crédito.

Un sistema jurídico predecible genera confianza, fomenta la inversión y dinamiza la economía colombiana.

¿Preguntas?